

1504337-55.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guilherme Augusto de Oliveira Barna

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... segura de que fosse destinada ao tráfico.

Assim, há fundada dúvida quanto à efetiva caracterização do delito de tráfico, sendo de rigor a desclassificação do delito imputado na denúncia para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

No mais, convém observar que a pequena quantidade de droga apreendida em poder do réu não autoriza que se aplique o princípio da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504337-55.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504337-55.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAUL MIRANDA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Augusto de Oliveira Barna

Vistos.

RAUL MIRANDA DOS SANTOS (RG: 53671912/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 22 de fevereiro de 2020, por volta das 15h00, na Rua Teodoro Sampaio, 1200 - Pinheiros, nesta cidade e Comarca, teria, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), 10,9 g (dez gramas e nove decigramas) de cocaína, divididos em 21 porções, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 04), e a prisão foi convertida em preventiva na Audiência de Custódia (fls. 48/49).

A Defesa impetrou habeas corpus cuja ordem liminar foi deferida (fls. 65/69), e o réu foi solto (fls. 81/83).

Em audiência, a Defesa se opôs ao acordo de não persecução penal (fls. 151/152).

O réu foi citado (fls. 195) e apresentou defesa prévia (fls. 160/161), e a denúncia foi recebida (fls. 162).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas policiais; ao final, houve o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela desclassificação da conduta do réu para aquela prevista no art. 28 da lei de drogas, idêntico pleito formulado pela defesa.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 17/20 e 21/23 e 24/26); auto de exibição e apreensão (fls. 12/13 e 27/28); laudo de constatação (fls. 36/40); laudo toxicológico definitivo (fls. 164/167), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

O laudo químico-toxicológico definitivo comprova que as drogas apreendidas em posse do acusado eram 10,9 g (dez gramas e nove decigramas) de cocaína divididas em 21 porções.

A autoria, porém, não foi comprovada com segurança, com relação ao delito de tráfico, devendo ser operada a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei de drogas.

As testemunhas policiais Luciano dos Santos Lourenço e Willian Rodrigues Venâncio, declararam que, trabalhando na Operação Carnaval, em patrulhamento pela via pública em vistas a movimentação das pessoas que se reuniam na região para as comemorações de carnaval, observaram um tumulto de pessoas em atitudes suspeitas, para lá se dirigiram e houve uma dispersão, sendo contidos os quatro rapazes apresentados. Disseram que após revista pessoal, individualização e identificação, restou que RAUL carregando consigo 19 papелotes de pó branco e 2 pinos de pó branco. Relataram que em entrevista com os mesmos, nenhum deles se manifestou acerca da origem das substâncias, e nem tão pouco o que estavam ali fazendo com elas, sendo então todos conduzidos à Delegacia de Polícia.

O acusado, em seu interrogatório, disse que as drogas com ele apreendidas eram para seu consumo e não estava vendendo para os foliões que comemoravam o carnaval e que estavam acumulados e correram na ocasião que Policiais Militares ali chegaram. Disse que adquiriu a droga em uma "boca de fumo", mas não sabe informar endereço e nem de quem comprou.

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o acusado era realmente o proprietário da droga apreendida. Porém, não há prova segura de que fosse destinada ao tráfico.

Assim, há fundada dúvida quanto à efetiva caracterização do delito de tráfico, sendo de rigor a desclassificação do delito imputado na denúncia para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

No mais, convém observar que a pequena quantidade de droga apreendida em poder do réu não autoriza que se aplique o princípio da insignificância, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, cuja violação ao bem jurídico tutelado (saúde pública) consuma-se com o simples porte, para uso próprio.

Neste sentido, ademais, tem se orientado a jurisprudência:

DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. Não é possível afastar a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio com base no princípio da insignificância, ainda que ínfima a quantidade de droga apreendida. A despeito da subsunção formal de determinada conduta humana a um tipo penal, é possível se vislumbrar atipicidade material da referida conduta, por diversos motivos, entre os quais a ausência de ofensividade penal do comportamento em análise. Isso porque, além da adequação típica formal, deve haver uma atuação seletiva, subsidiária e fragmentária do Direito Penal, conferindo-se maior relevância à proteção de valores tidos como indispensáveis à ordem social, a exemplo da vida, da liberdade, da propriedade, do patrimônio, quando efetivamente ofendidos. A par disso, frise-se que o porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou presumido, visto que prescinde da comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado. Assim, para a caracterização do delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio ilícito, contribuindo para difusão dos tóxicos. Ademais, após certo tempo e grau de consumo,

o usuário de drogas precisa de maiores quantidades para atingir o mesmo efeito obtido quando do início do consumo, gerando, assim, uma compulsão quase incontrolável pela próxima dose. Nesse passo, não há como negar que o usuário de drogas, ao buscar alimentar o seu vício, acaba estimulando diretamente o comércio ilegal de drogas e, com ele, todos os outros crimes relacionados ao narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de armas etc. O consumo de drogas ilícitas é proibido não apenas pelo mal que a substância faz ao usuário, mas, também, pelo perigo que o consumidor dessas gera à sociedade. Essa ilação é corroborada pelo expressivo número de relatos de crimes envolvendo violência ou grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção de recursos ilícitos para a aquisição de mais substância entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado pela norma em comento é a saúde pública, e não apenas a saúde do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. Além disso, a reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência, sendo, por isso mesmo, irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado. Por fim, não se pode olvidar que o legislador, ao editar a Lei 11.343/2006, optou por abrandar as sanções cominadas ao usuário de drogas, afastando a possibilidade de aplicação de penas privativas de liberdade e prevendo somente as sanções de advertência, de prestação de serviços à comunidade e de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, conforme os incisos do art. 28 do referido diploma legal, a fim de possibilitar a sua recuperação. Dessa maneira, a intenção do legislador foi a de impor ao usuário medidas de caráter educativo, objetivando, assim, alertá-lo sobre o risco de sua conduta para a sua saúde, além de evitar a reiteração do delito. Nesse contexto, em razão da política criminal adotada pela Lei 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de droga apreendida. Precedentes citados: HC 158.955-RS, Quinta Turma, DJe 30/5/2011; e RHC 34.466-DF, Sexta Turma, DJe 27/5/2013. (RHC 35.920-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/5/2014). Comprovadas, portanto, a materialidade e a autoria, passo à dosimetria da pena. Diante do disposto no art. 28 da nova lei de drogas e atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, o acusado será submetido à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 meses, como incurso no art. 28 da Lei 11.343/2006. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para DESCLASSIFICAR o delito e CONDENAR o réu RAUL MIRANDA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 meses, como incurso no art. 28 da Lei 11.343/2006. Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03. Oportunamente, com o trânsito em julgado, intime-se pessoalmente, para efetuar o recolhimento, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição como dívida ativa, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

São Paulo, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA